

[별표 2]

풍력자원계측 및 풍력발전 부지중복 관련 적용 기준

- 이 적용 기준은 법 제7조제5항 및 시행규칙 제7조에 따른 풍력발전사업 세부허가 기준을 정하기 위하여 풍력자원계측기의 설치에 따른 계측자료, 유효지역, 유효기간 등에 적용한다.
- 이 적용 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.
 - "풍력자원계측기"(이하 "계측기"라 한다)란 발전사업을 하고자 하는 지역의 자료를 취득할 목적으로 제조된 기기 또는 기기가 부착된 시설물을 말한다.
 - "계측자료"란 계측기가 설치된 지역의 풍향, 풍속 등을 10분 평균값으로 측정한 자료를 말한다.
 - "해역"이란 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」 제2조제1호 가목에 따른 바다이거나 같은 법 제2조제1호 나목에 따른 바닷가 중 「해양조사와 해양정보 활용에 관한 법률」 제8조제1항제2호에 따른 수심(「해양조사와 해양정보 활용에 관한 법률」 제8조제1항제2호에 따른 기본수준면을 기준으로 측량한다)이 존재하는 지역을 말한다.
 - "해상계측기"란 해역에 설치한 계측기를 말한다.
 - "육상계측기"란 해역 외에 설치한 계측기를 말한다.
 - "설치허가"란 다음 표와 같이 계측기가 설치되는 지역을 관할하는 행정기관으로부터 계측기 설치에 필요한 승인을 받는 행정처분을 말한다.

설치지역	설치허가 종류	근거법률
공유수면	공유수면 점·사용허가	「공유수면법」 제8조 제1항
임야	산지일시사용허가	「산지관리법」 제15조의2 제1항
초지	타용도 일시사용허가	「초지법」 제21조의2 제1항
농지	타용도 일시사용허가	「농지법」 제36조 제1항
기타 육지	개발행위허가	「국토계획법」 제56조 제1항

- "설치허가일"이란 설치허가를 받은 날(설치 변경허가 등을 받은 날은 포함하지 아니한다. 이하 같다.)을 말한다.
 - "계측자료 가용성"이란 유효하게 취득된 계측자료의 수를 취득 가능한 총 계측자료의 수로 나누어 백분율로 나타낸 것을 말한다.
 - "유효지역"이란 계측기를 활용하여 풍력자원을 파악할 수 있는 지역으로 법 제7조제1항에 따른 풍력발전사업 허가를 받을 수 있는 지역적 범위를 말한다.
 - "유효기간"이란 유효지역의 효력기간을 말한다.
- 계측기는 「적합성평가 관리 등에 관한 법률」 제2조제1항에 따른 적합성평가를 받아 관련 국가표준, 국제표준 등을 충족하는 것이어야 한다.
 - 365일(반드시 연속일 필요는 없음) 이상의 계측자료를 취득해야하며, 이 때 계측자료의 가용성은 90% 이상이어야 한다. 다만, 소형풍력(설비용량 30kW 미만의 소형풍력발전기로 구성된 총 용량 1,000kW 이하 발전단지)의 경우는 제외한다.
 - 계측자료의 측정지점은 풍력발전기의 터빈이 위치하는 중심 높이(Hub Height)의 3분의 2 이상이어야 한다.
 - 유효지역은 다음 각 목과 같다. 이 경우 풍력발전기 블레이드의 회전 가능범위를 수

평으로 투영한 면적은 유효지역 이내여야 한다.

가. 해상계측기는 계측기를 중심으로 반지름 7km로 하는 원 이내의 해역으로 한다.
다만, 발전단지 전체 면적은 유효지역 내 80km²까지 가능하다.

나. 육상계측기는 계측기를 중심으로 반지름을 2km로 하는 원 이내로 해역 외의 지역으로 한다.

7. 신청하고자 하는 발전사업 부지에 국·공유지 또는 공유수면을 포함하는 경우 설치 허가를 받은 계측기를 통해 계측자료를 취득해야 한다.

8. 유효기간의 기산일은 설치허가일로 하고 유효기간은 3년(천재지변, 대규모 화재 등 불가피한 사유가 있는 경우 1년의 범위 내에서 해당기간을 산입하지 않음)으로 하되, 다음 각 목에 해당하는 경우 유효기간이 연장된 것으로 본다. 다만, 발전사업 대상 부지에 국·공유지 또는 공유수면이 포함되지 않는 경우 유효기간을 제한하지 않는다.

가. 법 제 7조에 따른 발전사업 허가를 신청하였으나, 허가 여부를 결정하는 행정처분이 있기 전 유효기간이 만료되는 경우 : 발전사업 허가 여부를 결정하는 행정처분(허가 또는 불허가)이 있는 날까지

나. 발전사업 허가를 받은 경우 : 이 고시 제8조에 따른 공사계획인가기간까지(다만, 발전시설 용량이 1만킬로와트 미만인 발전사업은 이 고시 제8조에 따른 준비기간까지)

다. 법 제12조에 따라 발전사업 허가 취소 처분을 받은 경우 : 나목에도 불구하고 발전사업 허가 취소 통보를 받은 날까지

9. 유효지역이 중복되는 경우 발전사업 허가는 설치허가일 순위로 우선순위를 부여한다.
다만, 육상계측기는 설치허가일로부터 6개월, 해상계측기는 12개월 이내 설치하지 아니한 경우 우선순위에서 배제하며 천재지변, 대규모 화재 등 불가피한 사유가 있는 경우 해당기간을 산입하지 않는다.

10. 「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」 제27조 및 같은 법 시행령 제27조의2에 따른 집적화단지와 개별사업의 유효지역이 중복되는 경우, 발전사업 허가는 집적화단지 지정 공고일과 계측기 설치허가일 중 선행일을 순위로 우선순위를 부여한다.